

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Doutor(a) Juiz(a) da ____ Vara do Trabalho de São Paulo/SP

Processo nº: (a ser distribuído)

Reclamante: Ana Souza

Reclamada: Comércio Varejista Beta S/A

I – DOS FATOS

A Reclamante foi admitida pela Reclamada em data a ser comprovada nos autos, exercendo suas funções com dedicação e responsabilidade.

No entanto, em ____/____/____, foi surpreendida com a dispensa por justa causa, sob alegação de insubordinação. A Reclamante nega veementemente a prática de qualquer ato faltoso, ressaltando que sempre cumpriu suas obrigações.

A Reclamada não apresentou provas concretas que justificassem a penalidade extrema aplicada, sendo a medida desproporcional e lesiva à dignidade da trabalhadora. Ressalte-se ainda que a justa causa é a penalidade máxima prevista na legislação trabalhista, devendo ser aplicada apenas em casos de falta grave devidamente comprovada, o que não ocorreu.

II – DO DIREITO

Nos termos do artigo 482 da CLT, a dispensa por justa causa exige prova robusta da falta grave cometida pelo empregado. No presente caso, não há comprovação de insubordinação ou qualquer conduta que justifique a penalidade aplicada.

Assim, deve ser reconhecida a nulidade da dispensa por justa causa, convertendo-a em dispensa imotivada, com o consequente pagamento das verbas rescisórias devidas.

III – DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) A reversão da dispensa por justa causa para dispensa imotivada;
- b) O pagamento das verbas rescisórias correspondentes, incluindo:
 - Aviso prévio;
 - Férias proporcionais acrescidas de 1/3;
 - 13º salário proporcional;
 - Multa de 40% sobre o FGTS;
- c) A condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da acusação injusta que maculou a honra da Reclamante;
- d) Honorários advocatícios, nos termos da legislação vigente.

IV – DAS PROVAS

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente documental e testemunhal.

V – DO VALOR DA CAUSA

Dá-se à causa o valor de R\$ _____, para efeitos meramente fiscais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Paulo, ____ de _____ de 2026.

Advogado(a)

OAB/UF nº _____